

1501273-86.2019.8.26.0514

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... não há notícias de envolvimento com o tráfico de entorpecentes em situações pretéritas.

Dessa forma, ao cabo da instrução processual criminal, restaram dúvidas razoáveis acerca do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, motivo pelo qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo e antes a fragilidade probatória, de rigor, a absolvição para o crime previsto no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva - SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501273-86.2019.8.26.0514 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501273-86.2019.8.26.0514

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

George Henrique Santos da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

JORGE HENRIQUE SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos à fl. 06, foi denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, visto que, dia 17 de maio de 2019, no interior da residência localizada na Rua Coronel Frutuoso, nº 597, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiro, 11 (onze) porções de maconha, com peso líquido de 17,9 gramas, 10 (dez) porções de crack, com peso líquido de 1,7 gramas, e 04 (quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 0,8 gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Recebida a denúncia (fl. 41).

Regularmente notificado (fl. 51), o réu apresentou Defesa Prévia (fls. 61/62).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 65), na qual foram ouvidas duas testemunhas da acusação, bem como decretada a revelia do réu (fls. 116).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal, a fim de que ocorra a desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, para o crime previsto no art. 28, caput, ambos da Lei nº 11.343/06. Em seguida

argumentou pelo reconhecimento da prescrição, havendo extinção da punibilidade do acusado.

Em alegações finais, a Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado ante a ausência de provas e o cerceamento de defesa visto o réu não ter sido encontrado para comparecer em audiência.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo pericial (fls. 25/28), bem como pelas demais provas produzidas em juízo.

Em contrapartida, a autoria do réu em relação ao crime de tráfico não restou demonstrada com a certeza necessária para a formação do édito condenatório.

Eis a síntese da prova oral colhida:

A testemunha Carlos Vinicius Moscardo de Souza, policial militar, ouvido em juízo, disse que na data dos fatos, estava em patrulhamento no bairro e avistaram o réu, sendo que este, ao visualizar a viatura, demonstrou nervosismo, razão pela qual foi abordado. Em posse do acusado, encontraram uma caixa de remédio, dentro da qual havia entorpecentes, conforme descritos em exordial acusatória. Relatou que, quando indagado, o réu informou ser usuário, porém, em razão da quantidade e variedade de drogas encontradas em sua posse, encaminharam o mesmo à delegacia na condição de porte. Informou que o local dos fatos é conhecido pelo tráfico de drogas. Não conhecia o réu de abordagens anteriores. Não esteve na residência do réu.

Esclareceu que o acusado não empreendeu fuga, mas não se recorda se o mesmo foi agressivo.

A testemunha Júlio Cesar Gabriel Gomes, policial militar, ouvido em juízo, disse que no dia dos fatos estava em patrulhamento no local, o qual é conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Ao avistar a viatura, o réu demonstrou atitude suspeita, motivo pelo qual foi abordado. Encontraram em posse do acusado uma caixa de remédio, dentro da qual haviam eppendorfs de crack e cocaína, e algumas porções de maconha, bem como a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais). Informou que, quando indagado, o réu disse que encontrou a caixa de remédio no chão e iria fumar a maconha que estava ali dentro. Esclareceu que, ao encaminharem o réu à delegacia na condição de tráfico. Nunca havia abordado o réu anteriormente. Explicou que a abordagem do acusado foi realizada na via pública, sendo que não esteve na residência do mesmo.

Pois bem.

Convém frisar nesta oportunidade que: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta da suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286).

Entretanto, no caso em tela, embora o depoimento prestado pelos policiais militares seja dotado de estima e credibilidade, certo é que a prática da traficância pelo acusado não restou devidamente demonstrada.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a quantidade de drogas apreendida, ainda que seja um fato importante para caracterizar a traficância, não é exclusivo, de modo que devem ser consideradas as demais circunstâncias, bem como a conduta e os antecedentes do acusado.

Nesse sentido, compreende-se que com o réu, foram apreendidos 11 (onze) porções de maconha, com peso líquido de 17,9 gramas, 10 (dez) porções de crack, com peso líquido de 1,7 gramas, e 04 (quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 0,8 gramas, tratando-se de quantidade considerável, porém, somada as circunstâncias da abordagem e os antecedentes criminais do mesmo, não restou demonstrada a prática do crime de tráfico.

Não obstante algumas divergências entre os depoimentos dos policiais militares, ambos afirmaram que, no momento da abordagem, o réu afirmou ser usuário de drogas, bem como que, ao contrário do estampado na denúncia, o acusado foi abordado em via pública e não no interior de sua residência.

Além disso, verifica-se que os antecedentes do acusado são favoráveis, sendo certo que não há notícias de envolvimento com o tráfico de entorpecentes em situações pretéritas.

Dessa forma, ao cabo da instrução processual criminal, restaram dúvidas razoáveis acerca do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, motivo pelo qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo e antes a fragilidade probatória, de rigor, a absolvição para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Contudo, resta configurado o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, cuja a sanção deixo de aplicar em razão da extinção da punibilidade.

O recebimento da denúncia ocorreu em 14 de outubro de 2019. O réu foi denunciado como incurso no art. 33, caput, porém, houve desclassificação para o crime do art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06. Sucede que, de acordo com o art. 30, da mesma lei, prescrevem em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas, em relação a infração penal estampada no referido art. 28, da Lei nº 11.343/06. Assim, o término do lapso prescricional se deu em 13 de outubro de 2021.

Diante disso, cabível o reconhecimento da prescrição punitiva estatal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JORGE HENRIQUE SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, em relação ao crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 30, da Lei nº 11.343/06.

Transitada em julgado, comunique-se para fins do disposto no art. 15, inciso III, da CFBR/88.

Expeçam-se ofícios do IIRGD e ao Cartório Eleitoral local para a atualização de seus dados cadastrais.

Tendo sido o réu defendido por defensor dativo, fica suspensa a cobrança das custas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo nomeado e atuante nos autos.

No tocante a droga apreendida, ante o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial para imediata destruição, nos termos do art. 72, da Lei nº 11.343/06, ou comunicação nos termos do art. 525, das NSCGJ.

P. I.C.

Itupeva, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA